

MCP

CARREIRAS POLICIAIS

DIREITO ADMINISTRATIVO

EDIÇÃO PREMIUM ILUSTRADA

Organização administrativa
Atos e poderes • Processo disciplinar
Jurisprudência selecionada e comentada

Tiago Teixeira da Silva
Anotações organizadas, revisadas e ampliadas

ÍNDICE CLICÁVEL • QUESTÕES COMENTADAS

Caderno autoral de estudo • Outubro de 2026
@materiaiscarreiraspoliciais

NAVEGAÇÃO

Índice clicável

Apresentação e autoria 4
Estrutura do Estado 5
Organização administrativa 6
Descentralização e controle 7
Órgãos e entidades 8
Classificações dos órgãos 9
Estrutura e atuação dos órgãos 10
Criação e extinção 11
Administração indireta 12
Autarquias e fundações 13
Empresas estatais e colaboração 14
Decisões administrativas 15
Ato, fato e silêncio 16
Elementos do ato 17
Motivo e motivação 18
Validade e autotutela 19
Poderes e deveres 20
Abuso de poder 21
Hierarquia e competência 22
Poder normativo e regulamentos 23

NAVEGAÇÃO

Índice clicável • continuação

Disciplina com garantias	24
Poder disciplinar e PAD	25
PAD: garantias e provas	26
PAD: prescrição e controle	27
Fiscalização e interesse público	28
Poder de polícia	29
Delegação do poder de polícia	30
Contratação e transparência	31
Licitações: notas essenciais	32
Mapa de revisão	33
Questões 01 a 03	34
Questões 04 a 06	35
Questões 07 a 09	36
Questões 10 a 12	37
Gabarito comentado • 01 a 06	38
Gabarito comentado • 07 a 12	39
Ajustes realizados nas anotações	40
Fontes oficiais • 1	41
Fontes oficiais • 2	42
Fontes oficiais • 3	43

COMO USAR ESTE CADERNO

Apresentação e autoria

Este caderno reúne a organização didática das anotações de Direito Administrativo enviadas por Tiago Teixeira da Silva. O texto foi digitalizado, reorganizado por assunto e ampliado com exemplos, revisão conceitual e jurisprudência selecionada.

> **AUTORIA**
>
> Material autoral de estudo de Tiago Teixeira da Silva • MCP Carreiras Policiais. A autoria refere-se às anotações-base e à elaboração didática; normas, julgados e entendimentos doutrinários permanecem atribuídos às respectivas fontes.

A edição contempla os temas presentes nas 26 páginas distintas recebidas. As fotografias do caderno não compõem as páginas de estudo: seu conteúdo foi convertido em texto. As novas imagens são ilustrações conceituais geradas por IA, sem representar pessoas, procedimentos ou instituições reais específicos. Não se trata de uma apostila de todo o Direito Administrativo nem de reprodução literal de um edital específico.

Percurso recomendado

Comece pela organização administrativa; em seguida, estude atos e poderes. Depois, revise o processo disciplinar e a jurisprudência. A seção de licitações conserva e explica a anotação final sobre PNCP, sobrepreço e superfaturamento.

O índice e os marcadores laterais do leitor de PDF permitem abrir cada assunto. O rodapé contém um retorno ao índice; Instagram, site e referências oficiais também são clicáveis.

> **RECORTE DA REVISÃO**
>
> Fontes oficiais consultadas em 16/10/2026. A seleção reúne precedentes relevantes, inclusive de 2024, sem atribuir a eles uma data de julgamento mais recente. Exemplos e exercícios são didáticos.

As Leis 8.112/1990 e 9.784/1999 são federais. Em concursos estaduais ou municipais, confira o estatuto e a lei de processo administrativo indicados no edital. Uma regra federal não se transfere automaticamente à PC-MG ou a outra carreira local.

BLOCO 01

Estrutura do Estado



Pessoas, órgãos e competências

Identifique centralização, descentralização e desconcentração. Compare órgãos e entidades e revise a instituição da Administração indireta.

Ilustração conceitual gerada por IA para fins didáticos.

01 • FORMAS DE PRESTAÇÃO

Organização administrativa

A Administração organiza pessoas, órgãos e competências para atender às necessidades coletivas. Para resolver questões, identifique primeiro se a atividade permanece na mesma pessoa jurídica ou é atribuída a outra pessoa.

Técnica	O que acontece	Exemplo didático
Centralização	O ente político atua por seus próprios órgãos.	União presta uma atividade por um ministério.
Descentralização	Outra pessoa recebe a execução de uma atividade.	Autarquia executa atribuições previstas em sua lei.
Desconcentração	Competências são distribuídas internamente.	Secretaria distribui tarefas entre departamentos.
Concentração	Competências internas são reunidas.	Extinção de unidades e absorção de suas tarefas por outro órgão.

As técnicas podem coexistir

Uma autarquia integra a Administração descentralizada, mas pode possuir departamentos e unidades regionais. Nessa estrutura interna há desconcentração. Assim, descentralizar e desconcentrar não são fenômenos incompatíveis.

> **PEGADINHA MCP**
>
> A criação de um ministério não cria uma nova pessoa jurídica. O ministério é órgão da União. Já uma autarquia possui personalidade própria e integra a Administração indireta.

União, estados, Distrito Federal e municípios são entes políticos. Não confunda autonomia política desses entes com a autonomia administrativa das entidades da Administração indireta: autarquia não legisla como um ente federativo.

Base de estudo: CF, arts. 18 e 37; Decreto-Lei 200/1967, arts. 4º e 5º. [1, 2]

02 • OUTORGA, DELEGAÇÃO E TUTELA

Descentralização e controle

Por serviços, técnica ou funcional

Na classificação doutrinária usual, a descentralização por serviços decorre de lei e envolve uma entidade com personalidade própria. Abrange a criação ou autorização de entidades da Administração indireta, conforme sua natureza. A extensão das atribuições decorre da lei e do regime da atividade.

Por colaboração

O Estado mantém a titularidade do serviço e transfere sua execução a um particular por instrumento admitido pelo ordenamento. Concessão e permissão são exemplos. A concessionária não passa, por isso, a integrar a Administração indireta.

Territorial ou geográfica

É uma classificação doutrinária ligada à atribuição de capacidade administrativa a uma pessoa pública de base territorial. Territórios federais são o exemplo tradicional. Não confunda território federal com estado-membro nem apresente essa categoria como a situação atual do DF.

> **CONTROLE FINALÍSTICO**
>
> A entidade descentralizada submete-se aos controles previstos em lei. A vinculação à Administração direta não equivale à subordinação hierárquica entre órgãos da mesma pessoa.

Tutela, supervisão ministerial e controle finalístico designam mecanismos de acompanhamento da finalidade legal e dos resultados, conforme o regime aplicável. Eles não conferem liberdade ilimitada de interferência na entidade.

Na prova, observe a relação: dentro da mesma pessoa, pode haver hierarquia; entre a entidade e o ente que a instituiu, há vinculação e controle nos limites legais.

Base de estudo: Decreto-Lei 200/1967; CF, arts. 18, § 2º, 37 e 175. [1, 2]

03 • PERSONALIDADE E IMPUTAÇÃO

Órgãos e entidades

Órgão é um centro de competências integrante da estrutura de uma pessoa jurídica. Entidade é uma unidade dotada de personalidade jurídica. Órgãos podem existir tanto na Administração direta quanto dentro das entidades da indireta.

Aspecto	Órgão	Entidade
Personalidade jurídica	Não possui personalidade própria.	Possui personalidade própria.
Patrimônio	Os bens pertencem à pessoa jurídica que o integra.	Pode ter patrimônio próprio.
Atuação	Suas manifestações são imputadas à pessoa jurídica.	Atua como sujeito de direitos e obrigações.
Exemplo	Ministério da Justiça; delegacia.	Autarquia; empresa pública.

Teoria do órgão

Quando o agente atua no exercício de suas atribuições, a manifestação é imputada à pessoa jurídica a que pertence o órgão. Isso explica por que o órgão, isoladamente, não é o titular geral das obrigações administrativas.

> **REGRA E EXCEÇÃO**
>
> A ausência de personalidade não elimina toda possibilidade de atuação judicial do órgão. Há capacidade judiciária excepcional para defender prerrogativas institucionais, nos limites reconhecidos pelo ordenamento.

Exemplo: o patrimônio utilizado por um ministério federal pertence à União. Uma delegacia estadual é órgão do estado, e não uma pessoa jurídica separada. A responsabilidade por um ato concreto exige examinar também o regime constitucional e as circunstâncias do caso.

Base de estudo: Lei 9.784/1999, art. 1º, § 2º; STJ, Súmula 525. [3, 7]

04 • POSIÇÃO NA ESTRUTURA ESTATAL

Classificações dos órgãos

A classificação é doutrinária e pode apresentar variações entre autores. O critério precisa ser identificado antes de comparar exemplos.

Classe	Características essenciais	Exemplos tradicionais
Independentes	Originários da Constituição, no topo das funções estatais, sem subordinação hierárquica funcional.	Chefias do Executivo; casas legislativas; tribunais.
Autônomos	Situados na cúpula administrativa, ligados aos independentes e com autonomia nos limites do regime aplicável.	Ministérios; secretarias estaduais e municipais.
Superiores	Exercem direção, decisão e controle em competências específicas, sujeitos a chefia superior.	Departamentos; coordenadorias; gabinetes.
Subalternos	Atuam predominantemente na execução e em tarefas de rotina.	Seções de expediente e unidades de atendimento.

> **ATENÇÃO À PALAVRA AUTONOMIA**
>
> O nome de uma classe doutrinária não confere personalidade jurídica ao órgão. Ministério continua sendo órgão da União, mesmo quando classificado como autônomo.

Independência funcional não é ausência de controle

A posição constitucional não exclui controles administrativos, financeiros, jurisdicionais ou de contas previstos no sistema. Também não significa que cada integrante de um Poder esteja fora de toda organização administrativa.

Para memorizar: independentes ocupam o topo constitucional; autônomos dirigem grandes áreas administrativas; superiores decidem e coordenam setores; subalternos executam rotinas. A classificação não substitui a competência legal do órgão concreto.

Base de estudo: Classificação doutrinária sistematizada a partir das anotações. CF, organização dos Poderes. [1]

05 • SIMPLES, COMPOSTOS, SINGULARES E COLEGIADOS

Estrutura e atuação dos órgãos

Quanto à estrutura

Órgãos simples ou unitários têm um único centro de competências e não se subdividem em outros órgãos. Isso não significa que possuam apenas um servidor. Órgãos compostos reúnem outros órgãos em sua estrutura.

Quanto à atuação funcional

Órgãos singulares ou unipessoais têm sua decisão atribuída a um único agente. Órgãos colegiados ou pluripessoais formam sua vontade por deliberação de vários integrantes, segundo as regras de composição, quórum e votação aplicáveis.

Não confunda	Critério correto
Simples não significa unipessoal.	Simples trata de estrutura interna.
Composto não significa colegiado.	Composto trata da reunião de órgãos.
Unipessoal não significa um único trabalhador.	A decisão é atribuída a um agente.
Colegiado não decide sem regras.	Quórum e competência dependem da norma.

Quanto à função exercida

Órgãos ativos executam atribuições administrativas e tomam decisões; consultivos prestam orientação técnica ou jurídica; órgãos de controle fiscalizam a atividade administrativa. Uma instituição pode reunir unidades com funções diferentes.

> **EXEMPLO MCP**
>
> Uma secretaria pode conter vários departamentos e ainda ter a decisão final atribuída ao secretário. Assim, pode ser composta quanto à estrutura e singular quanto à atuação.

As anotações citam conselhos como exemplos de colegialidade, a advocacia pública como exemplo de função consultiva e tribunais de contas como instituições de controle. A competência específica deve sempre ser conferida na norma pertinente.

Base de estudo: Classificações doutrinárias; CF, arts. 70 a 75 e 131. [1]

06 • RESERVA LEGAL E DECRETOS

Criação e extinção

A regra constitucional exige lei para criar e extinguir órgãos públicos, observada a iniciativa reservada quando cabível. Não basta chamar o ato de reorganização para afastar a reserva legal.

O que o decreto autônomo pode fazer

Na esfera federal, o art. 84, VI, permite ao Presidente dispor sobre organização e funcionamento da Administração quando não houver aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos. Também permite extinguir funções ou cargos públicos quando vagos.

Situação	Via constitucional de referência
Criar ou extinguir órgão público	Lei, com respeito à iniciativa aplicável.
Reorganizar funcionamento sem aumentar despesa nem criar/extinguir órgão	Decreto, dentro do art. 84, VI, a.
Extinguir cargo ou função vagos	Decreto, na hipótese do art. 84, VI, b.
Extinguir cargo ocupado com base no art. 84, VI, b	A hipótese constitucional não autoriza.

PEGADINHA MCP

A Constituição permite extinguir cargos vagos por decreto nessa hipótese. Isso não equivale a permitir extinguir órgãos por decreto autônomo.

A organização administrativa pode conter atos internos de distribuição de tarefas, mas eles devem respeitar as competências legais. Para estados e municípios, examine a constituição estadual, a lei orgânica e as regras de simetria aplicáveis.

No estudo da Administração indireta, a questão é diferente: autarquia é criada diretamente por lei específica; outras entidades têm a instituição autorizada por lei, conforme a espécie e a natureza jurídica.

Base de estudo: CF, arts. 48, XI, 61, § 1º, II, e, e 84, VI. [1]

07 • QUADRO DAS ENTIDADES

Administração indireta

A Administração indireta reúne entidades com personalidade própria, instituídas para desempenhar atribuições administrativas ou atividades admitidas pelo sistema constitucional. O art. 37, XIX, é a chave para distinguir criação de autorização.

Entidade	Natureza	Instituição
Autarquia	Pessoa jurídica de direito público.	Criada diretamente por lei específica.
Fundação pública de direito público	Natureza autárquica.	Criada por lei, conforme seu regime.
Fundação estatal de direito privado	Pessoa jurídica de direito privado.	Lei autoriza; atos constitutivos completam a instituição.
Empresa pública	Pessoa jurídica de direito privado; capital integralmente público.	Lei específica autoriza a instituição.
Sociedade de economia mista	Pessoa jurídica de direito privado; sociedade anônima; controle público do capital votante.	Lei específica autoriza a instituição.

Vinculação e autonomia

Essas entidades não são novos entes políticos. Possuem autonomia administrativa nos limites de sua lei e permanecem sujeitas a controle. A especialidade vincula sua atuação às finalidades para as quais foram instituídas.

> **LEI ESPECÍFICA**
>
> Não confunda com lei complementar. A Constituição exige lei complementar para definir as áreas de atuação das fundações referidas no art. 37, XIX; isso não transforma toda lei instituidora em lei complementar.

A pessoa privada que recebe uma concessão não vira empresa pública. A participação ou colaboração com o Estado, isoladamente, não define a integração à Administração indireta.

Base de estudo: CF, art. 37, XIX e XX; Decreto-Lei 200/1967, arts. 4º e 5º. [1, 2]

08 • REGIME, BENS E PESSOAL

Autarquias e fundações

Autarquias

São pessoas de direito público, criadas por lei para atividades administrativas típicas, como regulação, fiscalização ou execução de políticas públicas. Possuem patrimônio e receitas próprios; seus bens são públicos e não se sujeitam a usucapião. Regime especial significa particularidades legais, e não independência absoluta.

Fundações

A figura fundacional se relaciona à destinação de patrimônio a uma finalidade. É preciso separar fundações privadas instituídas por particulares das fundações estatais que integram a Administração indireta. Entre estas, a natureza pode ser de direito público ou de direito privado, conforme o regime jurídico.

As fundações de direito público seguem regime autárquico. Nas de direito privado, as regras privadas convivem com exigências públicas, como concurso, controle e contratação segundo a legislação aplicável.

ATUALIZAÇÃO • ADI 2.135

Em 06/11/2024, o STF validou a alteração constitucional que afastou a obrigatoriedade de um regime jurídico único. A decisão alcança futuras contratações, preservando o regime dos atuais servidores. Isso não autoriza contratação sem concurso nem troca automática de regime.

Portanto, a frase absoluta “todo pessoal de autarquia será sempre estatutário” precisa de cautela. Confira a lei da carreira e o regime efetivamente adotado. A Lei 8.112/1990 continua sendo a referência estatutária federal dentro de seu âmbito.

NA PROVA

Personalidade pública, bens públicos e regime de pessoal são perguntas diferentes. Não deduza uma resposta apenas a partir do nome da entidade.

Base de estudo: CF, arts. 37 e 39; STF, ADI 2.135, julgamento de 06/11/2024. [1, 2, 4, 8]

09 • EMPRESAS PÚBLICAS, SEM E PARAESTATAIS

Empresas estatais e colaboração

Empresas públicas e sociedades de economia mista podem explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos. Possuem personalidade de direito privado, submetida a exigências constitucionais e legais de natureza pública.

Ponto	Empresa pública	Sociedade de economia mista
Capital	Integralmente público, admitidas participações públicas legalmente previstas.	Participação pública e privada, com controle público do capital votante.
Forma	Pode assumir formas societárias admitidas.	Sociedade anônima.
Pessoal	Empregados públicos, em regra celetistas e admitidos por concurso.	Empregados públicos, em regra celetistas e admitidos por concurso.

Cuidados com o regime

Personalidade privada não afasta fiscalização de contas. Tampouco torna os bens de toda estatal automaticamente equiparados aos de qualquer empresa particular: a atividade e a destinação do bem podem influenciar a proteção jurídica. Para licitações e contratos das estatais, confira a Lei 13.303/2016, e não aplique indiscriminadamente a Lei 14.133/2021.

Entidades paraestatais e terceiro setor

Na acepção doutrinária usada nas anotações, serviços sociais autônomos, organizações sociais e entidades qualificadas como OSCIP colaboram com o Estado, mas não integram a Administração direta ou indireta. A qualificação e o instrumento de parceria não apagam sua personalidade privada.

> **PEGADINHA MCP**
>
> OS e OSCIP são qualificações jurídicas previstas em leis próprias. Não são uma quinta espécie de entidade da Administração indireta.

Base de estudo: CF, arts. 37, 70 e 173; Lei 14.133/2021, art. 1º, § 1º. [1, 5]

BLOCO 02

Decisões administrativas



Competência, finalidade e motivação

Separe manifestação jurídica de execução material. Reconheça os elementos do ato e os limites da autotutela.

Ilustração conceitual gerada por IA para fins didáticos.

10 • MANIFESTAÇÃO E EXECUÇÃO MATERIAL

Ato, fato e silêncio

Ato administrativo é uma manifestação no exercício da função administrativa, sob regime jurídico público, destinada a produzir efeitos jurídicos e sujeita a controle. A função administrativa também é exercida por Legislativo e Judiciário quando administram suas próprias estruturas.

Ato administrativo não é todo ato da Administração

A Administração também celebra contratos e realiza atos materiais. Uma licença ou uma sanção constitui manifestação jurídica; a execução física de uma obra ou a remoção material de um objeto constitui atuação material, embora possa estar fundada em um ato anterior.

Fato administrativo

Na acepção empregada nas anotações, corresponde à execução material da atividade administrativa. A terminologia varia na doutrina; por isso, examine a definição apresentada pela questão.

Silêncio administrativo

A ausência de resposta não é automaticamente deferimento nem indeferimento. A lei pode atribuir consequências ao silêncio em situações específicas. Também não se deve transformar o prazo geral de recurso da Lei 9.784/1999 em regra segundo a qual qualquer omissão de dez dias será negativa.

> **CORREÇÃO IMPORTANTE**
>
> O prazo de dez dias do art. 59 trata da interposição de recurso administrativo. A Lei 9.784/1999 prevê dever de decidir e, concluída a instrução, prazo de até trinta dias, prorrogável mediante motivação, nos termos dos arts. 48 e 49.

Exemplo: o simples decurso de dez dias sem resposta a um pedido não cria uma decisão negativa universal. Verifique a norma especial e a fase do procedimento.

Base de estudo: Lei 9.784/1999, arts. 48, 49 e 59. [3]

11 • COMPETÊNCIA, FINALIDADE, FORMA, MOTIVO E OBJETO

Elementos do ato

Elemento	Pergunta-chave	Explicação
Competência	Quem pode agir?	Atribuição conferida pela ordem jurídica.
Finalidade	Para que agir?	Interesse público e finalidade específica da norma.
Forma	Como exteriorizar?	Modo e formalidades exigidos para a manifestação.
Motivo	Por que agir?	Pressupostos de fato e de direito do ato.
Objeto	Qual efeito produzir?	Conteúdo ou resultado jurídico imediato.

Finalidade genérica e específica

Não basta alegar interesse coletivo de modo abstrato. O ato deve atender à finalidade concreta que a norma lhe atribui. Usar remoção como punição informal pode configurar desvio de finalidade, pois a movimentação funcional não substitui o processo disciplinar.

Forma e formalidades

Forma é a exteriorização do ato. Formalidades são exigências procedimentais ou documentais que podem ser essenciais à sua validade. Nem todo defeito formal conduz à mesma consequência; importa saber se a exigência é essencial e se há possibilidade legal de saneamento.

> **MEMORIZAÇÃO**
>
> CO-FI-FO-MO-OB: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Não troque motivo por motivação: um é pressuposto, a outra é a exposição dos fundamentos.

Nos atos discricionários, a margem de escolha costuma aparecer no motivo e no objeto, dentro das possibilidades legais. Competência, finalidade e forma legalmente imposta continuam a vincular a atuação administrativa.

Base de estudo: Lei 9.784/1999, arts. 2º, 11, 22, 50 e 55. [3]

12 • FUNDAMENTAÇÃO QUE PERMITE CONTROLE

Motivo e motivação

Motivo é a situação de fato e de direito que justifica o ato. Motivação é a apresentação desses fundamentos. A motivação permite que o interessado compreenda a decisão e que os órgãos de controle verifiquem sua legalidade.

Hipóteses legais

O art. 50 da Lei 9.784/1999 exige motivação em situações como restrição de direitos, imposição ou agravamento de deveres e sanções, decisões em recursos, dispensa ou inexigibilidade de licitação e invalidação, revogação, suspensão ou convalidação de atos.

Teoria dos motivos determinantes

Quando a Administração apresenta motivos para um ato, sua validade fica vinculada à existência e à adequação desses motivos. Uma justificativa inexistente ou falsa não se torna válida apenas porque a decisão comportava discricionariedade.

STJ • SÚMULA 674 • 2024

A fundamentação por remissão é admitida no processo disciplinar. A autoridade pode incorporar razões de documento anterior, como parecer ou relatório, sem precisar reescrever todos os argumentos.

A remissão não permite uma decisão incompreensível: os fundamentos adotados devem ser identificáveis e acessíveis, e devem sustentar a conclusão. Concordar com parecer é diferente de decidir sem qualquer razão verificável.

EXEMPLO MCP

Ao decidir um PAD, a autoridade adota expressamente as razões do relatório da comissão. Essa técnica, por si só, não torna a decisão nula. Ainda é necessário conferir a consistência do relatório e a observância da defesa.

Base de estudo: Lei 9.784/1999, art. 50; STJ, Súmula 674, aprovada em 13/11/2024, DJe 25/11/2024. [3, 9]

13 • ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO

Validade e autotutela

A Administração deve controlar seus próprios atos. Essa autotutela não afasta o controle judicial nem dispensa o devido processo quando a revisão atinge situações individuais protegidas.

Instituto	Pressuposto	Efeito de referência
Anulação	Ilegalidade.	Desfaz o ato inválido, em regra com efeitos retroativos, observados limites jurídicos.
Revogação	Ato válido tornou-se inconveniente ou inoportuno.	Retira o ato por avaliação administrativa, em regra para o futuro.
Convalidação	Defeito sanável, sem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.	Saneia o ato nos limites admitidos.

Limites da autotutela

O exercício da revisão deve considerar segurança jurídica, contraditório, ampla defesa e prazos aplicáveis. Na esfera federal, o art. 54 da Lei 9.784/1999 disciplina decadência para anulação de atos favoráveis, ressalvada a má-fé.

STF • SÚMULA 473

O entendimento distingue a retirada do ato ilegal da retirada do ato válido por conveniência. Não autoriza revogar ato ilegal nem concede ao Judiciário liberdade para substituir o administrador na escolha administrativa legítima.

STJ • SÚMULA 633

A Lei 9.784/1999 pode ter aplicação subsidiária a estados e municípios na ausência de norma local específica, especialmente quanto à decadência. Antes de aplicá-la, procure a regra do ente.

Defeitos de competência não exclusiva e de forma não essencial são exemplos tradicionais de vícios que podem ser sanáveis. Finalidade desviada e conteúdo ilícito não se corrigem apenas com uma nova assinatura.

Base de estudo: Lei 9.784/1999, arts. 53 a 55; STF, Súmula 473; STJ, Súmula 633. [3, 10, 11]

14 • PRERROGATIVAS PARA CUMPRIR FINALIDADES

Poderes e deveres

Os poderes administrativos são instrumentos conferidos para realizar finalidades públicas. Não são privilégios pessoais do agente. Quando a lei impõe atuação, a autoridade não pode simplesmente renunciar ao encargo por conveniência particular.

Deveres destacados nas anotações

Dever	Sentido para a prova
Agir	Exercer as competências quando presentes os pressupostos legais.
Eficiência	Buscar atuação adequada, diligente e orientada a resultados lícitos.
Probidade	Agir com honestidade, lealdade e respeito à moralidade administrativa.
Prestar contas	Explicar a gestão e a aplicação de recursos ou bens públicos, quando exigível.

Vinculação e discricionariedade

Na atuação vinculada, a norma predetermina a solução para a hipótese. Na discricionária, existe margem de escolha juridicamente permitida. Conveniência e oportunidade não afastam competência, finalidade, motivação exigível e proporcionalidade.

> **PEGADINHA MCP**
>
> Discricionariedade não é arbitrariedade. A escolha administrativa pode ser controlada quanto à legalidade, inclusive desvios de finalidade e limites da atuação.

A mesma decisão pode ter aspectos vinculados e aspectos sujeitos a avaliação. Em matéria disciplinar, por exemplo, a lei pode exigir ponderação para certas sanções, mas prever demissão vinculada quando caracterizadas hipóteses específicas. Evite a frase absoluta “todo poder disciplinar é discricionário”.

No contexto policial, ordens, escalas, fiscalização e sanções precisam ser examinadas segundo a lei e o regime da carreira. A posição de chefia não cria uma competência que a norma não concedeu.

Base de estudo: CF, arts. 37 e 70; Lei 8.112/1990, arts. 116, 128 e 132. [1, 4]

15 • EXCESSO E DESVIO

Abuso de poder

O abuso aparece quando a atuação se afasta dos limites jurídicos que legitimam o exercício da competência. Duas formas clássicas ajudam a identificar o vício nas questões.

Forma	Núcleo do problema	Exemplo didático
Excesso de poder	A autoridade ultrapassa sua competência.	Agente aplica sanção reservada legalmente a outra autoridade.
Desvio de finalidade	A competência é usada para alcançar finalidade diferente da prevista.	Chefia remove servidor para puni-lo informalmente.

Finalidade pública também tem limite específico

Não basta afirmar que a decisão beneficia a Administração. Uma competência criada para organizar o serviço não deve ser usada como atalho para aplicar punição. O interesse público precisa ser concretizado pela via legal apropriada.

Omissão e dever de agir

A inércia pode ser ilícita quando a ordem jurídica exige atuação. É necessário analisar a existência de um dever, o conhecimento da situação e as condições para agir; nem toda ausência de resultado configura, por si só, um abuso.

> **EXEMPLO MCP**
>
> Uma autoridade exige vantagem pessoal para praticar ato que integra suas funções. Além do controle de validade e da responsabilidade disciplinar, podem surgir consequências civis e penais, conforme a tipificação e os requisitos de cada regime.

Abuso administrativo não se confunde automaticamente com um crime da Lei de Abuso de Autoridade. A responsabilização penal exige tipo legal e os elementos subjetivos previstos. Também não se presume improbidade apenas porque houve ilegalidade.

Base de estudo: CF, art. 37; Lei 9.784/1999, art. 2º. [1, 3]

16 • DELEGAÇÃO E AVOCAÇÃO

Hierarquia e competência

O poder hierárquico organiza a atuação interna, permite ordens legais, fiscalização e revisão nos limites da competência. Ele existe nas funções administrativas dos Poderes. A independência de um juiz ao julgar não elimina a organização administrativa do tribunal.

Aspecto	Delegação	Avocação
Movimento	Transfere o exercício de parte de uma competência.	Superior assume temporariamente atribuição do inferior.
Hierarquia	Não é exigida em todos os casos.	Exige órgão hierarquicamente inferior.
Duração e requisitos	Conforme ato e limites legais; revogável.	Excepcional, temporária e motivada por razões relevantes.
Titularidade	Não se renuncia à competência legal.	Não há transferência definitiva da titularidade.

NÃO DELEGAR • ART. 13

No regime da Lei 9.784/1999, não se delegam atos normativos, decisões de recursos administrativos nem matérias de competência exclusiva. Mnemônico: N-RE-EX.

O ato de delegação e sua revogação devem ser publicados. A decisão por delegação deve indicar essa qualidade e é considerada editada pelo delegado. A delegação pode incluir ressalva de exercício da atribuição, conforme a lei.

Não há poder hierárquico geral do ministério sobre a autarquia vinculada. O controle finalístico depende da lei e não se converte automaticamente em competência para avocar seus atos.

NA PROVA

Afirmar que delegação depende sempre de subordinação é errado no regime federal. Afirmar que avocação é livre, permanente e imotivada também é errado.

Base de estudo: Lei 9.784/1999, arts. 11 a 15. [3]

17 • EXECUÇÃO, AUTONOMIA E CONTROLE

Poder normativo e regulamentos

Poder normativo é a competência para editar atos gerais nos limites do ordenamento. Poder regulamentar é tradicionalmente associado aos regulamentos expedidos pelo chefe do Executivo. Não transforme essa distinção doutrinária em autorização para qualquer órgão inovar livremente por portaria.

Decreto regulamentar ou de execução

Fundado no art. 84, IV, da Constituição, viabiliza a fiel execução da lei. Deve permanecer dentro de seus limites; não substitui a lei para instituir obrigações que dependam de previsão legal.

Decreto autônomo

O art. 84, VI, admite hipóteses delimitadas de organização administrativa e extinção de cargos ou funções vagos. Trata-se de fundamento constitucional próprio, e não de uma autorização geral para editar leis por decreto.

Ponto	Regulamentar	Autônomo
Base	Art. 84, IV.	Art. 84, VI.
Relação com a lei	Detalha a execução de lei.	Atua nas hipóteses constitucionais delimitadas.
Criação/extinção de órgãos	Não dispensa a lei.	Não é autorizada pela alínea a.

CONTROLE LEGISLATIVO

O art. 49, V, confere ao Congresso competência para sustar atos normativos do Executivo que excedam o poder regulamentar ou os limites de delegação legislativa.

O parágrafo único do art. 84 admite delegação de atribuições expressamente enumeradas, inclusive as do inciso VI, às autoridades ali indicadas. Não use a vedação geral da Lei 9.784/1999 para ignorar uma permissão específica da Constituição.

Base de estudo: CF, arts. 49, V, e 84, IV, VI e parágrafo único. [1]

BLOCO 03

Disciplina com garantias



Apuração, defesa e controle

Revise o processo disciplinar e os principais enunciados do STF e do STJ, sem confundir o regime federal com estatutos locais.

Ilustração conceitual gerada por IA para fins didáticos.

18 • APURAÇÃO, DEFESA E SANÇÃO

Poder disciplinar e PAD

O poder disciplinar permite apurar infrações e aplicar sanções a quem mantém vínculo especial com a Administração, conforme a lei ou o contrato. Abrange servidores e, em regimes próprios, contratados. Não é sinônimo de poder de polícia sobre a coletividade em geral.

Rito federal de referência

Na Lei 8.112/1990, a autoridade que toma ciência de irregularidade deve promover a apuração. O PAD desenvolve-se em instauração, inquérito administrativo e julgamento. O inquérito compreende instrução, defesa e relatório.

Distinção	Consequência
Sindicância apenas investigativa	Colhe elementos e não pode ser tratada como sanção sem defesa.
Procedimento punitivo	Exige contraditório e ampla defesa.
Fatos imputados	Devem permitir compreensão da acusação e efetiva reação.
Sanção	Depende de competência, previsão legal, prova e motivação.

DOSIMETRIA E VINCULAÇÃO

O art. 128 considera natureza e gravidade da infração, danos, circunstâncias e antecedentes. Isso não permite escolher qualquer penalidade: a Súmula 650 do STJ afasta sanção diversa da demissão quando configuradas as hipóteses do art. 132.

As esferas penal, civil e administrativa têm relativa independência. No regime do art. 126, a absolvição penal que nega a existência do fato ou sua autoria afasta a responsabilidade administrativa. Absolvição por insuficiência de provas não produz o mesmo efeito automático.

Não transporte o rito e os prazos federais para toda carreira. Polícias civis, militares e guardas podem possuir estatutos e procedimentos próprios.

Base de estudo: Lei 8.112/1990, arts. 125, 126, 128, 132, 143 e 151; STJ, Súmula 650. [4, 12]

19 • JURISPRUDÊNCIA PARA REVISAR

PAD: garantias e provas

> **STF • SÚMULA VINCULANTE 5**
>
> A ausência de advogado no PAD, por si só, não viola a Constituição. Isso não dispensa defesa efetiva nem autoriza ignorar eventual exigência específica do regime aplicável.

Denúncia anônima • STJ, Súmula 611

Pode justificar PAD quando houver motivação e apoio em investigação ou sindicância. A denúncia não é prova automática de culpa e não dispensa apuração.

Portaria inicial • STJ, Súmula 641

Não precisa expor detalhadamente todos os fatos a apurar. Isso não significa que o servidor possa ser punido por acusação incompreensível ou sem oportunidade de se defender.

Prova emprestada • STJ, Súmula 591

É admitida no PAD com autorização do juízo competente e respeito ao contraditório e à ampla defesa. Compartilhar prova não significa aproveitar sua conclusão de maneira irrefutável.

Excesso de prazo • STJ, Súmula 592

O atraso na conclusão, isoladamente, não basta para anular o PAD: é necessária demonstração de prejuízo à defesa. Não confunda esse ponto com prescrição.

> **CORREÇÕES DAS ANOTAÇÕES**
>
> Denúncia anônima: 611, não 641. Portaria inicial: 641. Defesa sem advogado: Súmula Vinculante 5, não 10. Esses números correspondem a temas diferentes e devem ser memorizados com a hipótese.

Exemplo: prova autorizadamente compartilhada de investigação judicial pode ser usada no PAD. O acusado continua com direito de conhecê-la e contestá-la na forma do procedimento.

Base de estudo: STF, SV 5; STJ, Súmulas 591, 592, 611 e 641. [7, 13, 14, 15]

20 • LIMITES DA PUNIÇÃO E DA REVISÃO

PAD: prescrição e controle

Prescrição • STJ, Súmula 635

Para os prazos do art. 142 da Lei 8.112/1990, o conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar é o marco inicial. A primeira instauração válida de sindicância punitiva ou PAD interrompe o prazo; após 140 dias da interrupção, ele recomeça integralmente.

Não memorize apenas “140 dias”: esse intervalo não é o prazo de prescrição da infração. Ele integra a regra sobre a duração do efeito interruptivo no regime federal.

CONTROLE JUDICIAL • SÚMULA 665

O STJ delimita o controle à regularidade e à legalidade, com respeito às garantias processuais. A regra não impede reação judicial a ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta desproporção da sanção.

Capitulação jurídica • STJ, Súmula 672 • 2024

Mudar o enquadramento legal, por si só, não torna o PAD nulo. O ponto central continua sendo a possibilidade de defesa diante dos fatos imputados. Uma nova imputação factual sem defesa é um problema distinto.

Fundamentação por remissão • STJ, Súmula 674 • 2024

A autoridade pode adotar razões de peça anterior no processo disciplinar. Ainda assim, deve haver fundamento identificável e apto a justificar a decisão.

EXEMPLO MCP

Se os mesmos fatos recebem outro enquadramento jurídico ao final, não conclua automaticamente pela nulidade. Verifique se a defesa pôde enfrentar a imputação e se houve alteração dos fatos.

Base de estudo: Lei 8.112/1990, art. 142; STJ, Súmulas 635, 665, 672 e 674. [4, 9, 16, 17, 18]

BLOCO 04

Fiscalização e interesse público



Direitos, limites e delegação

Diferencie poder disciplinar e poder de polícia. Aplique os requisitos do Tema 532 a situações concretas.

Ilustração conceitual gerada por IA para fins didáticos.

21 • CONDICIONAMENTO DE DIREITOS

Poder de polícia

O poder de polícia condiciona o exercício de direitos, interesses e liberdades em benefício de interesses coletivos previstos no ordenamento. Fiscalização sanitária, urbanística e de trânsito são exemplos. Não se limita à atuação de corporações policiais.

Base tributária e administrativa

O art. 78 do CTN oferece a definição de referência. A Constituição admite taxas pelo exercício do poder de polícia, observadas competência e legalidade. Não se trata de imposto criado livremente pela autoridade fiscalizadora.

Atuação preventiva e repressiva

Pode haver condicionamento prévio, fiscalização e sanção. Embora a doutrina destaque limitações e abstenções, o exercício do poder de polícia também pode exigir condutas positivas. Por isso, chamá-lo de exclusivamente negativo é uma simplificação perigosa.

Atributos com ressalvas

Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade são atributos tradicionalmente estudados. Eles não aparecem de modo absoluto em todos os atos: há atos vinculados e medidas cuja execução exige condições legais. A multa, por exemplo, não autoriza expropriação administrativa livre para cobrar o valor.

> **NÃO CONFUNDA**
>
> Poder disciplinar pressupõe vínculo especial. Poder de polícia incide sobre atividades e direitos submetidos à disciplina administrativa geral. A mesma Administração pode exercer ambos, em situações distintas.

No ciclo de polícia, a doutrina distingue ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Nem toda atividade percorre obrigatoriamente as quatro fases; nem toda licença é discricionária.

Base de estudo: CF, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78. [1, 6]

22 • STF, TEMA 532

Delegação do poder de polícia

A afirmação de que pessoas de direito privado jamais exercem poder de polícia é incompatível com o recorte admitido pelo STF. Também é errado concluir que qualquer empresa privada pode receber livremente esse poder.

TEMA 532 • RE 633.782

O STF admite delegação legal a pessoas privadas da Administração indireta com capital majoritariamente público, prestação exclusiva de serviço público próprio do Estado e atuação sem concorrência. Os requisitos da tese devem ser lidos em conjunto.

Verificação	Pergunta
Previsão legal	A delegação foi feita por meio de lei?
Integração administrativa	A pessoa privada integra a Administração indireta?
Capital	É majoritariamente público?
Objeto de atuação	Presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado?
Regime	Atua em regime não concorrencial?

Contexto do precedente

O caso envolve a BHTRANS e a fiscalização de trânsito, incluindo aplicação de multas. O julgamento não se resume à possibilidade de contratar uma empresa para apoio material à fiscalização.

PEGADINHA MCP

“Pessoa de direito privado” não significa necessariamente “particular fora da Administração”. Empresas públicas e sociedades de economia mista têm personalidade privada, mas integram a Administração indireta.

Para responder, confronte cada requisito da tese com o enunciado. Uma sociedade empresária comum que disputa mercado e não integra a Administração não se enquadra nessa autorização apenas porque firmou contrato com o poder público.

O precedente deve ser estudado em seu âmbito. Não o utilize como autorização genérica para transferir funções de investigação criminal ou competências reservadas a carreiras públicas.

Base de estudo: STF, Tema 532, RE 633.782, mérito julgado em 26/10/2020. [19]

BLOCO 05

Contratação e transparência



Preço, dano e publicidade

Distinga sobrepreço de superfaturamento e memorize os prazos de divulgação contratual no PNCP com seu marco inicial.

Ilustração conceitual gerada por IA para fins didáticos.

23 • SOBREPREÇO, SUPERFATURAMENTO E PNCP

Licitações: notas essenciais

As anotações finais trazem um núcleo introdutório de licitações. A Constituição prevê normas gerais e estabelece a exigência de licitação, ressalvadas as hipóteses legais de contratação direta. Esta seção conserva esse recorte; não substitui o estudo integral da Lei 14.133/2021.

Conceito	Diferença central
Sobrepreço	Valor estimado ou contratado expressivamente superior ao referencial de mercado, nas condições legais.
Superfaturamento	Dano ao patrimônio público na execução contratual, nas hipóteses definidas em lei.

Exemplo didático

Um orçamento com valor expressivamente acima do mercado sinaliza sobrepreço. Se a execução causa prejuízo por pagamento de quantidades não fornecidas, pode haver superfaturamento. Não é preciso reduzir esse último conceito apenas à existência de um preço unitário alto.

PNCP • ART. 94

A divulgação do contrato e de seus aditamentos no PNCP é condição de eficácia. Contados da assinatura: 20 dias úteis no caso de licitação; 10 dias úteis na contratação direta.

Esses prazos não são o tempo universal de duração da licitação nem o prazo para apresentar propostas. A anotação “20 e 10 dias” deve vir acompanhada de objeto, marco inicial e contagem em dias úteis.

Contratos urgentes possuem disciplina específica no § 1º do art. 94. Além disso, confira as regras transitórias pertinentes a pequenos municípios no art. 176. Não generalize uma hipótese especial para toda contratação.

ÂMBITO

Empresas públicas e sociedades de economia mista seguem, em regra, a Lei 13.303/2016, ressalvas legais incluídas. Administração direta, autárquica e fundacional está no núcleo da Lei 14.133/2021.

Base de estudo: CF, arts. 22, XXVII, e 37, XXI; Lei 14.133/2021, arts. 1º, 6º, LVI e LVII, 94 e 176. [1, 5]

24 • RELAÇÕES QUE RESOLVEM QUESTÕES

Mapa de revisão

Pergunta	Resposta de referência
A atividade permanece na mesma pessoa?	Pode haver centralização e desconcentração.
Surge outra pessoa jurídica?	Examine descentralização e o regime da entidade.
É órgão ou entidade?	Órgão não tem personalidade própria; entidade tem.
Há hierarquia entre ente e autarquia?	Há vinculação e controle legal, não hierarquia geral.
Autarquia nasce com registro privado?	Não. Sua criação decorre diretamente de lei.
Qual o problema do ato?	Identifique competência, finalidade, forma, motivo ou objeto.
O ato é ilegal?	Examine anulação, devido processo e limites temporais.
O ato é válido, mas inconveniente?	Examine revogação, se admissível.
A competência é exclusiva?	Não se delega no regime do art. 13.
A autoridade quer avocar?	Excepcionalidade, motivação, temporariedade e hierarquia.
PAD sem advogado é sempre nulo?	Não; observe SV 5 e defesa efetiva.
Denúncia anônima basta para condenar?	Não. É notícia a apurar, não prova automática.
Demissão do art. 132 é livremente substituível?	Não, conforme Súmula 650.
Empresa privada pode exercer polícia?	Confira todos os requisitos do Tema 532.
PNCP: 20 e 10 dias?	Úteis, contados da assinatura, para divulgação contratual.

MÉTODO MCP

Localize o sujeito, a competência e o regime legal antes de julgar a alternativa. Palavras como “sempre”, “jamais” e “automaticamente” exigem atenção, mas não tornam uma frase errada por si sós.

Base de estudo: Síntese das seções anteriores; referências oficiais nas respectivas páginas.

25 • TREINO AUTORAL MCP

Questões 01 a 03

Questão 01

Um estado cria por lei uma autarquia e esta distribui suas competências entre unidades regionais. Há, respectivamente:

A) centralização e concentração.
B) descentralização e desconcentração.
C) desconcentração e descentralização.
D) delegação a particular e concentração.
E) concentração e centralização.

Questão 02

Uma secretaria estadual possui vários departamentos, mas sua decisão final é atribuída ao secretário. Ela pode ser classificada, respectivamente quanto à estrutura e à atuação, como:

A) simples e colegiada.
B) independente e simples.
C) composta e singular.
D) colegiada e autárquica.
E) entidade e autônoma.

Questão 03

No regime da Lei 9.784/1999, a delegação de competência:

A) exige sempre subordinação hierárquica.
B) transfere definitivamente a titularidade.
C) pode alcançar qualquer recurso administrativo.
D) pode ocorrer sem subordinação, observadas as limitações legais.
E) dispensa publicação em qualquer hipótese.

Base de estudo: Questões didáticas inéditas de revisão; não atribuídas a banca ou prova anterior.

25 • TREINO AUTORAL MCP

Questões 04 a 06

Questão 04

Quanto à avocação no regime federal, é correto afirmar que:

A) pode ser permanente e imotivada.
B) depende de inferioridade hierárquica e deve ser temporária e excepcional.
C) é possível entre quaisquer entidades vinculadas.
D) transfere a personalidade jurídica.
E) afasta toda competência legal do subordinado.

Questão 05

A chefia utiliza remoção funcional apenas para punir informalmente um servidor. O vício ilustrado é:

A) desvio de finalidade.
B) mera inconveniência sem controle.
C) extinção do cargo por decreto.
D) delegação tácita.
E) convalidação obrigatória.

Questão 06

Segundo a orientação do STF no Tema 532, a delegação de poder de polícia:

A) é proibida a toda pessoa de direito privado.
B) é livre a qualquer concessionária privada.
C) dispensa lei quando a empresa é pública.
D) depende apenas de participação estatal minoritária.
E) pode alcançar pessoa privada da indireta que cumpra cumulativamente os requisitos da tese.

Base de estudo: Questões didáticas inéditas de revisão; não atribuídas a banca ou prova anterior.

25 • TREINO AUTORAL MCP

Questões 07 a 09

Questão 07

Uma denúncia anônima é recebida pela Administração. Conforme a Súmula 611 do STJ:

A) ela prova a infração por si só.
B) obriga demissão imediata.
C) pode fundamentar PAD motivado, apoiado em investigação ou sindicância.
D) torna qualquer apuração nula.
E) dispensa contraditório no processo punitivo.

Questão 08

Sobre as garantias do PAD, assinale a correta:

A) a SV 5 dispensa toda forma de defesa.
B) a falta de advogado, por si só, não viola a Constituição, sem eliminar a defesa efetiva.
C) prova emprestada é sempre proibida.
D) portaria inicial deve antecipar toda a instrução.
E) qualquer atraso gera nulidade automática.

Questão 09

Caracterizada hipótese do art. 132 da Lei 8.112/1990, segundo a Súmula 650 do STJ:

A) a autoridade escolhe livremente entre advertência e demissão.
B) antecedentes bons sempre impedem demissão.
C) a demissão exige prévia condenação penal em todo caso.
D) não há discricionariedade para substituir a demissão por outra pena.
E) nenhuma motivação é necessária.

Base de estudo: Questões didáticas inéditas de revisão; não atribuídas a banca ou prova anterior.

25 • TREINO AUTORAL MCP

Questões 10 a 12

Questão 10

No PAD, a alteração apenas da capitulação legal da conduta:

A) não gera nulidade por si só, conforme Súmula 672 do STJ.
B) sempre exige arquivamento.
C) autoriza inclusão de fatos novos sem defesa.
D) equivale a absolvição penal.
E) dispensa prova dos fatos.

Questão 11

O Presidente pretende extinguir, por decreto fundado no art. 84, VI, b, da Constituição, um cargo público. A condição prevista nessa hipótese é:

A) o órgão possuir personalidade jurídica.
B) haver concordância verbal do ocupante.
C) o cargo estar vago.
D) a medida aumentar despesa.
E) ser cargo integrante de qualquer ente federativo.

Questão 12

Na regra do art. 94 da Lei 14.133/2021, a divulgação contratual no PNCP ocorrerá, contada da assinatura:

A) em 20 dias corridos e 10 corridos.
B) em 10 úteis para licitação e 20 úteis para contratação direta.
C) sempre em cinco dias úteis.
D) apenas depois da execução integral.
E) em 20 dias úteis na licitação e 10 úteis na contratação direta.

Base de estudo: Questões didáticas inéditas de revisão; não atribuídas a banca ou prova anterior.

26 • CONFIRA SEU RACIOCÍNIO

Gabarito comentado • 01 a 06

01 • Gabarito B

A autarquia é outra pessoa jurídica; as unidades regionais integram a mesma entidade. São, respectivamente, descentralização e desconcentração.

02 • Gabarito C

Reunir órgãos internos torna a estrutura composta; a decisão por um agente caracteriza atuação singular. Isso não confere personalidade à secretaria.

03 • Gabarito D

O art. 12 admite delegação sem hierarquia. Há matérias indelegáveis, e o ato e sua revogação devem ser publicados.

04 • Gabarito B

O art. 15 exige excepcionalidade, razões relevantes justificadas, temporariedade e competência de órgão hierarquicamente inferior.

05 • Gabarito A

Uma competência de organização do serviço não pode ser usada como sucedâneo de sanção disciplinar. O problema é a finalidade desviada.

06 • Gabarito E

A tese exige lei, integração à indireta, capital majoritariamente público, serviço público exclusivo próprio do Estado e regime não concorrencial.

Base de estudo: Comentários fundamentados nas normas e precedentes referidos nas seções temáticas.

26 • CONFIRA SEU RACIOCÍNIO

Gabarito comentado • 07 a 12

07 • Gabarito C

A notícia pode desencadear apuração, mas não autoriza conclusão automática de culpa. A instauração exige motivação e apoio investigativo.

08 • Gabarito B

A SV 5 trata da defesa técnica por advogado. Contraditório e ampla defesa continuam obrigatórios; cada procedimento pode conter exigências próprias.

09 • Gabarito D

O enquadramento e a prova precisam ser válidos, mas, configurada a hipótese legal, não há livre substituição da penalidade pela autoridade.

10 • Gabarito A

Enquadramento jurídico e fatos imputados são distintos. A súmula não afasta a necessidade de defesa quando houver mudança factual relevante.

11 • Gabarito C

O art. 84, VI, b, permite extinguir funções ou cargos públicos quando vagos. Não autoriza, por essa via, extinguir órgãos nem cargos ocupados.

12 • Gabarito E

Os prazos tratam da divulgação para eficácia do contrato e dos aditamentos. Não são prazos gerais de duração do certame; observe hipóteses especiais.

Base de estudo: Comentários fundamentados nas normas e precedentes referidos nas seções temáticas.

27 • REVISÃO EDITORIAL E JURÍDICA

Ajustes realizados nas anotações

Ponto original	Tratamento nesta edição
Órgãos sem capacidade processual	Mantida a regra geral e explicada a capacidade judiciária excepcional.
Hierarquia apenas no Executivo	Esclarecida a hierarquia nas funções administrativas dos demais Poderes.
Lei criadora sempre ordinária	Explicadas lei específica, iniciativa e reserva de lei complementar para áreas fundacionais.
Pessoal de autarquia sempre estatutário	Incluído o recorte da ADI 2.135, sem mudança automática de regime.
Prazo de 10 dias sem resposta	Retirada a falsa regra geral de indeferimento pelo silêncio.
Disciplinar sempre discricionário	Separadas dosimetria e hipóteses vinculadas de demissão.
Denúncia anônima referida como 641	Corrigida para Súmula 611 do STJ.
Advogado associado à SV 10	Corrigido para Súmula Vinculante 5 do STF.
Prova emprestada	Associada à Súmula 591 do STJ, com requisitos.
Poder de polícia apenas negativo	Acrescentadas ressalvas e exemplos de obrigações positivas.
Pessoa privada nunca exerce polícia	Inserido o âmbito específico do Tema 532.
PNCP 20/10 dias	Especificados objeto, marco inicial e dias úteis.

PRESERVAÇÃO DO CONTEÚDO

Os assuntos identificáveis nas 26 páginas foram reorganizados por tema, com linguagem revista. Exemplos de instituições foram generalizados quando a classificação ou a natureza exigiria confirmação individual. Não foram inventadas transcrições para palavras de leitura duvidosa.

Base de estudo: Rastreabilidade temática: organização (fotos 1-14), atos e poderes (13-26), PAD (19-20), licitações (25), conforme sequência interna de conferência.

28 • REFERÊNCIAS CLICÁVEIS

Fontes oficiais • 1

Clique no título para abrir a fonte oficial. Consulta realizada em 16/10/2026. As sínteses do caderno são comentários didáticos, não transcrições integrais dos julgados.

[1] Constituição Federal

Arts. 18, 22, 37, 39, 49, 70, 84, 131, 145 e 175.

[2] Decreto-Lei 200/1967

Organização administrativa federal; arts. 4º e 5º.

[3] Lei 9.784/1999

Competência, motivação, decisão, autotutela e recursos.

[4] Lei 8.112/1990

Regime federal; responsabilidade e processo disciplinar.

[5] Lei 14.133/2021

Âmbito, conceitos e publicidade contratual no PNCP.

[6] Código Tributário Nacional

Arts. 77 e 78: taxas e poder de polícia.

[7] STJ • Repositório oficial de súmulas

Súmulas 525, 611 e 641; consulta por número.

Base de estudo: Fontes normativas e jurisprudenciais selecionadas; o número entre colchetes remete à referência de cada seção.

28 • REFERÊNCIAS CLICÁVEIS

Fontes oficiais • 2

Clique no título para abrir a fonte oficial. Consulta realizada em 16/10/2026. As sínteses do caderno são comentários didáticos, não transcrições integrais dos julgados.

[8] STF • ADI 2.135

Julgamento de 06/11/2024; síntese oficial atualizada em jan/2025.

[9] STJ • Súmula 674

Fundamentação por remissão; 13/11/2024, DJe 25/11/2024.

[10] STF • Súmula 473

Autotutela e controle judicial.

[11] STJ • Súmula 633

Aplicação subsidiária da Lei 9.784/1999.

[12] STJ • Súmula 650

Demissão nas hipóteses do art. 132; 22/09/2021.

[13] STF • Súmula Vinculante 5

Defesa técnica por advogado no PAD.

[14] STJ • Súmula 591

Prova emprestada no PAD; 13/09/2017.

Base de estudo: Fontes normativas e jurisprudenciais selecionadas; o número entre colchetes remete à referência de cada seção.

28 • REFERÊNCIAS CLICÁVEIS

Fontes oficiais • 3

Clique no título para abrir a fonte oficial. Consulta realizada em 16/10/2026. As sínteses do caderno são comentários didáticos, não transcrições integrais dos julgados.

[15] STJ • Súmula 592

Excesso de prazo e prejuízo à defesa; 13/09/2017.

[16] STJ • Súmula 635

Prescrição disciplinar; 12/06/2019, DJe 17/06/2019.

[17] STJ • Súmula 665

Controle judicial do PAD; 13/12/2023.

[18] STJ • Súmula 672

Alteração da capitulação; 11/09/2024, DJe 16/09/2024.

[19] STF • Tema 532 • RE 633.782

Delegação de poder de polícia; julgamento em 26/10/2020.

Base de estudo: Fontes normativas e jurisprudenciais selecionadas; o número entre colchetes remete à referência de cada seção.